THARAA
DEVELOPMENTS

عقد بيع إبتدائي – وحدة سياحية بخدمات فندقية بمنتجع GLEE الساحل الشمالي

{ مع الاحتفاظ بحق الملكية لحين سداد كامل الثمن }

انه في يوم / ..... الموافق :- ..... / ..... / ..... م .

حرر هذا العقد بين كلآ من :-

أولاً: -

شركة { ثراء مصر للإستثمار والتنمية العقارية } ، سجل تجاري رقم / 139599 – أستثمار القاهرة.

ويمثلها في هذا العقد السيد / اسلام أحمد هاشم محمود ، بصفته رئيس مجلس الإداره.

ومقرها / الوحدة الإدارية {K25-B34} – كايرو بيزنس بارك – التجمع الاول – بجوار مكتب النائب العام – القاهرة الجديدة – القاهرة .

{ ويشار إليها في العقد بالطرف الأول أو البائـع }

ثانياً: -

السيد / ..... الجنسية/ مصري .

رقم قومى/ ..... سجل مدني/ .....

المقيم في/ .....

عنوان المراسلة / .....

تليفون / ..... ، تليفون 2 / .....

البريد الإلكتروني / .....

{ ويشار إليه في العقد بالطرف الثاني أو المشتري }

التمهيد

الطرف الاول شركة تعمل في مجال { الاستثمار والتطوير العقاري } وحيث أن الشركة { المصرية للإستثمارات السياحية } تمتلك قطعة أرض فضاء بمساحة { 45 فدان } مابين الكيلو { 58 – 59 } بحري طريق الأسكندرية مرسى مطروح والمسجلة بالشهر العقاري بموجب العقد المشهر رقم { 65 لسنة 1983 } والصادر في شأنها القرار الوزاري المعدل رقم { 461 لسنة 2025 – والصادر بتاريخ 17 / 4 / 2025 } .

وحيث أن الشركة { المصرية للإستثمارات السياحية } قامت بالتعاقد مع السادة شركة { ثراء مصر للإستثمار والتنمية العقارية } كمطور للمشروع بموجب عقد تطوير مؤرخ في يوم { الأثنين } الموافق { 29 / 5 / 2023 } وقامت بتحرير توكيل رسمي عام يحمل رقم { 2693 – حرف م – توثيق عين شمس – بتاريخ 22 / 8 / 2024 } بغرض انشاء مشروع{ سياحي } وحيث أن الطرف الأول قد قام بطرح وحدات المشروع للبيع والمزمع اقامتها على الأرض سالفة

طرف اول .....

طرف ثاني .....

البيان وذلك وفق الشروط والأحكام الواردة فى هذا العقد وملاحقه وفي سبيل ذلك أنهى الطرف الاول كافة الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع بما فيها تعديل المخطط العام والرسومات الهندسية .

ورغبة من الطرف الثانى المشترى فى شراء إحدى الوحدات التى ستقام بالمشروع وهو ما لاقى قبولاً من الطرف الأول بناء على ما سبق وبعد ان اقر الطرفين بكامل أهليتهما للتصرف والتعاقد وعدم خضوعهما للحراسة أو أي مانع من مو انع الأهلية والتصرف و إتفقا وتراضيا على إبرام هذا العقد بالشروط والأحكام الأتية :-

البند الأول

يعد التمهيد السابق وملاحق هذا العقد (مواصفات تشطيب الوحدة – مواصفات الأثاث - المسقط الأفقى للدور والوحدة - جدول أقساط الثمن و وديعة الصيانة) وتعريفاته ومرفقاته جزء لا يتجزأ من كيان هذا العقد ومكملاً ومتمماً ومفسراً لأحكامه وبنوده.

البند الثاني - موضوع العقد

بموجب هذا العقد باع الطرف الأول { البائع } إلى الطرف الثاني { المشتري } القابل لذلك بيعًا موقوفًا على سداد كامل الثمن ومصاريف الصيانة وأى مستحقات مالية أخرى مشار إليها فى هذا العقد مع حفظ حق امتياز البائع ما هو وحدة { ستوديو } رقم (.....) بالطابق { ..... } والبالغ إجمالى مساحتها الداخلية (..... م2) {فقط ..... مربعاً تحت العجز والزياده شاملاً الخدمات والمنافع } بغرض استغلالها { سياحية بخدمات فندقية } .

بالأضافة الى حديقة - إن وجدت- بمساحة { ..... م2 } { .....مترآ مربعآ تحت العجز والزياده } حق أنتفاع للطرف الثاني فقط دون غيره من باقي ملاك العقارويتم تسليم الحديقة بسور شجري ويلتزم الطرف الثاني بأستكمال تنفيذ اعمال التشطيبات الداخلية للحديقة على نفقته .

وذلك كله بالمبنى رقم { ..... } المزمع إقامته على جزء من قطعة الأرض البالغ أجمالي مساحتها { 45 فدان } والتي تقع مابين الكيلو { 58 – 59 } بحري طريق الأسكندرية مرسى مطروح و أنه يمتنع عليه وخلفائه العامين والخاصين تغيير الغرض من استعمالها أو أي جزء منها إلى مباشرة أي نشاط مهني أو تجاري أو حرفي أو أي غرض آخر خلاف ألغرض الوارد بهذا العقد .

كما يشمل البيع حصة على الشيوع في جزء الارض المقام عليه المبنى الكائن به الوحدة المبيعة تعادل نسبة مسطح الوحدة الداخلية إلى كامل مسطحات المبنى .

وللطرف الثاني حق الانتفاع على سبيل الاستعمال المشترك مع شاغلي وملاك باقي وحدات المشروع بكافة المر افق والاجزاء المشتركة للمشروع كالشوارع والممرات والمسطحات الخضراء والحدائق العامة والمتنزهات وحمامات السباحة والمسطحات المائية المشتركة والمبنى الاجتماعي وحرم الشاطئ المحدد من الطرف الاول كمنفعة عامة لمشتري وحدات المشروع والمداخل والاسوار الخارجية للمشروع وغيرها من الخدمات العامة للمشروع بما يتفق مع

طرف اول ..... طرف ثاني .....

طبيعتها وما خصصت من أجله وهو الانتفاع المشترك فقط ووفقآ لما يحدده الطرف الاول او من يسند إليه إدارة المشروع من ضوابط للإنتفاع بها

ومن المتفق عليه بين الطرفين أن ملكية جميع المرافق والأجزاء المشتركة المنصوص عليها اعلاه وكذلك المباني السياحية والترفيهية والفنادق والمناطق الخدمية تظل ملكيتها معقودة للطرف الاول { البائع } وحده .

كما لا يشمل البيع أية حقوق ملكية مفرزة او على المشاع فيما يخص كلآ من المرافق والأجزاء المشتركة وللطرف الأول منفرداً الحق في إدارتها والإشراف عليها .

ومن المتفق عليه بين طرفي العقد على أنه لايدخل ضمن الأجزاء المشتركة مفردات المشروع المخصصة للفنادق مع حفظ حق الطرف الثاني في الأنتفاع بها بالمقابل الذي يحدده الطرف الاول لاحقآ .

كما لا يدخل ضمن الأجزاء المشتركة المساحات الخضراء والحدائق المخصصة كحق انتفاع لوحدات الدور الارضي حال ذكرها في عقد البيع فهي ملك خالص للطرف الأول وحده وللطرف المنتفع بها حق الاستغلال والانتفاع كما يمتلك الطرف الاول بمفرده باقي اراضي ومباني واسطح مباني المشروع وهو وحده له الحق في استخدام حق العلو دون غيره من ملاك المشروع ولا يحق لغير الطرف الأول التصرف فيها وذلك كله على وفق ما تقضى به المادة 856 من القانون المدنى وما بعدها .

ويعتبر الاخلال بهذه الالتزامات الجوهرية من التزامات الطرف الثاني ينطبق عند وقوعها تحقق الشرط الفاسخ الصريح لهذا العقد

البند الثالث - الثمن

تم هذا البيع نظير مبلغ أجمالي وقدره { ..... جنيه مصري} { ..... ألف جنيهاً مصرياً } سدد منه الطرف الثاني عند التوقيع على هذا العقد مبلغ وقدره { ..... جنيه مصري}

{ فقط.....جنيهاً مصرياً } نقداً او بموجب شيك بنكي كمقدم تعاقد كما يقر الطرف الثاني أقرار نهائي لارجوع فيه بأنه في حال رغبته في سداد مقدم التعاقد سالف الذكر بموجب شيك بنكي وتم ارتداد الشيك وعدم صرفه لأي سبب من الاسباب يعتبر هذا العقد كأن لم يكن وهو والعدم سواء .

اما باقي الثمن مبلغ وقدره { ..... جنيه مصري} { فقط..... جنيهاً مصرياً } فقد التزم الطرف الثاني (المشتري) بسداده للطرف الأول على أقساط تسدد بموجب شيكات بنكية مسطرة تسلم للطرف الأول عند التعاقد وتستحق السداد بمجرد حلول الآجال الواردة قرين كل منها، وذلك على النحو الموضح تفصيلا بمرفق جدول اقساط الثمن ووديعة الصيانة رقم { 2 } المرفق بالعقد والموضح به قيمة وتاريخ استحقاق كل قسط من الأقساط ، ويلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على وجود رصيد قائم وقابل للسحب بالبنك المسحوب عليه الشيكات في تاريخ استحقاق كل منها، وذلك التزاماً من المشتري بسداد كافة أقساط الثمن في مواعيد استحقاقها. ولا تبرأ ذمة المشتري من السداد لأي قسط من الأقساط إلا بقبول البنك وصرفه لقيمة الشيك

طرف اول ..... طرف ثاني .....

المرادف للقسط في موعد الإستحقاق المحدد بكشف السداد ودون تأخير، ويحظر على الطرف الثاني سداد أي من الأقساط بأية طريقة أخرى بخلاف طرق السداد المتفق عليها بموجب هذا العقد.
وفي حالة وفاة الطرف الثاني لاقدر الله قبل الوفاء بكامل قيمة الاقساط وكافة المستحقات المالية الواردة بهذا العقد فينتقل الإلتزام كاملا على ورثته من بعده وسداد كافة المبالغ المالية في المواعيد المحددة والمنصوص عليها بهذا العقد وتسري كافة بنود هذا العقد كاملا في حق ورثة الطرف الثاني كما تسري بنود العقد في مواجهة الخلف العام والخلف الخاص للطرف الثاني .

البند الرابع - الأخلال بالسداد

أ - ومن المتفق عليه بين اطراف هذا العقد أن نفاذ عقد البيع معلق على شرط قيام الطرف الثانى بسداد كامل الثمن وملحقاته و أنه فى حالة تخلف الطرف الثانى عن سداد أى قسط من الأقساط المستحقة عليه أو جزء منها فى المواعيد المحددة لها خلال { سبعة أيام } من تاريخ الأستحقاق او اذا تأخر صرف الشيكات نتيجة لتقاعس الطرف الثاني أو نتيجة عدم وجود رصيد فى حسابه لدى البنك أو لصدور الأمر منه للبنك بوقف صرف الشيكات كلها أوبعضها أو غلق الحساب أو تجميده أو بسبب أى فعل يحول دون صرف الشيك يلتزم حينها بسداد مبلغ مقداره {2 % } من قيمة القسط المتأخر كتعويض اتفاقي نهائي غير خاضع لرقابة القضاء نتيجة التأخير عن سداد القسط في موعد استحقاق الشيك ويقر الطرف الثاني انه ارتضاها وقبلها و انه ملتزم بها ويتم احتساب هذا التعويض من اليوم التالي لأستحقاق القسط .

ب - يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة القسط المتأخر المستحق وقيمة التعويض المحتسبة عليه معآ وفوراً خلال { سبعة ايام } من تاريخ استحقاق القسط وهذا إلتزام نهائي لا يحق للطرف الثاني الرجوع فيه وفي حالة عدم السداد تطبق الفقرة { ن } من هذا البند .

ج - وقد إتفق الطرفان علي إن فترة السماح في سداد الأقساط { سبعة ايام } للقسط بحد أقصي { خمسة } فترات سماح خلال فترة السداد بالكامل علي ان يتم ذلك بأخطار الطرف الاول رسميا (عن طريق تقديم طلب موقع من الطرف الثاني) وعلي ان يكون ذلك قبل حلول موعد القسط بشهر علي الاقل وبعد انتهاء فترة السماح يلتزم الطرف الثاني بسداد القسط المستحق عليه فوراً .

د - وفي حالة استمرار الطرف الثاني في عدم السداد مدة { سبعة أيام } أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء فترة السماح يلتزم حينها بسداد مبلغ مقداره {2 % } من قيمة القسط المتأخر كتعويض اتفاقي نهائي غير خاضع لرقابة القضاء نتيجة التأخير عن سداد القسط بعد انتهاء فترة السماح المتفق عليها على ان يتم السداد خلال المدة المذكورة بهذه الفقرة

و - ولا يحق للطرف الثاني بأي حال من الأحوال دمج فترتي سماح عن ذات القسط وفي حالة انتهاء { عدد مرات فترات السماح } المنصوص عليها بهذا البند فيلتزم حينها الطرف الثاني بالإلتزام بسداد قيمة القسط في الموعد

طرف اول ..... طرف ثاني .....

المحدد له والوارد ذكره بالمرفق رقم { 2 } من هذا العقد دون أي تأخير وفي حالة التأخير يتم تطبيق قيمة التعويض الاتفاقي المقدرة { 2% } من قيمة القسط المتأخر من اليوم التالي لإستحقاقه على ان يتم سداد القسط و التعويض خلال { سبعة أيام } من تاريخ استحقاق القسط وفي حالة استمرار الطرف الثاني في عدم سداد القسط بعد انتهاء المدد المتفق عليها بهذا البند يتم تطبيق الفقرة { ن } من هذا البند .

ع - وإذا وقع الفسخ بعد استلام الطرف الثاني للوحدة فيلتزم بتسليمها خالية من الأشخاص والشواغل للطرف الأول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بتحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه بهذا العقد، وفي حالة عدم إخلاء المشتري للوحدة وتسليمها خلال المدة المذكورة تعتبر يده يد غاصب لاعاصم لها ومقيم بها بلا سند من القانون وذلك دون الحاجة الى اتخاذ اي اجراء قانوني من قبل الطرف الاول .

ص - وفي حالة اضطرار الطرف الاول لإتخاذ اجراء قانوني واللجوء للقضاء لطلب فسخ العقد و اخلاء الوحدة وتسليمها للطرف الاول خالية من كافة الشواغل والافراد يتحمل الطرف الثاني قيمة اي مصروفات او اتعاب او رسوم قضائية بسبب اتخاذ الطرف الاول لإجراء قانوني لإخلاء الوحدة وفسخ هذا العقد.

وبعد إخلاء المشتري للوحدة يتم رد ما تم سداده من الثمن للمشتري، مخصوماً منه النسبة المنصوص عليها بالعقد وقدرها (عشرة بالمائة) من إجمالي ثمن الوحدة على النحو الموضح بالعقد وغرامة التأخير المقررة أعلاه، بالإضافة إلى خصم نسبة مركبة قدرها (2%) شهرياً من إجمالي الثمن كمقابل انتفاع المشتري بالوحدة عن الفترة اعتباراً من تاريخ استلام المشتري للوحدة وحتى تاريخ إخلائه لها وتسليمها للطرف الاول، كمقابل انتفاع اتفاقي ونهائي وغير خاضع لرقابة القضاء، مع خصم قيمة أية تلفيات أو أضرار بالوحدة بسبب استخدام المشتري لها بالأضافة الى كافة الرسوم والمصروفات والاتعاب حال اتخاذ اجراء قانوني حيال الطرف الثاني .

ض - ويتم رد باقي ما تم سداده للمشتري بعد خصم النسب المذكورة على أقساط آجلة وخلال مدد مماثلة لذات الطريقة التي تم بها السداد من قبل الطرف الثاني، وذلك بعد إخطار الطرف الأول للمشتري لاستلام باقي ما قام بسداده على أقساط، ولتحديد آلية استلام المشتري لباقي المبلغ، ويتم إخطار الطرف الثاني لاستلام باقي المبلغ بعد مضي ستون يوماً من تاريخ إخلاء المشتري للوحدة.

س – وقد أقر الطرف الثاني انه أرتضى قيمة التعويض الاتفاقي المنصوص عليه بفقرات هذا العقد متى تم ذكرها بالعقد والتي تقدر { 2% } و انه على علم كامل بطريقة احتسابها ومواعيد استحقاقها وكيفية تطبيقها طبقاً للفقرات المذكورة بها في هذا البند .

هـ - ويسري على التخلف عن سداد التعويض الأتفاقي ووديعة الصيانة وكافة الإلتزامات المالية الواردة بهذا العقد ذات الأحكام ونفس الاثر المقرر للإخلال بسداد أقساط ثمن الوحدة وتطبق الفقرة { ن } من هذا البند .

طرف اول ..... طرف ثاني .....

ك - وفي جميع الاحوال يقر الطرف الثاني بعلمه الكامل بأنه يعتبر معذراً بمجرد حلول موعد القسط طبقاً لنص المادة { 219 – مدني } ولا تبرأ ذمة الطرف الثاني من قيمة القسط المستحق حال إيداعه خزينة المحكمة .

ن – حال إخلال الطرف الثاني ببنود العقد وعدم الإلتزام بتنفيذ الإلتزامات التي تقع على عاتقه والإخلال بسداد المبالغ المالية المنصوص عليها أو حال طلب الطرف الثاني فسخ العقد رضائياً أن ذاك يعتبر اخلال ببنود العقد ويعتبر هذا العقد مفسوخاً تلقائياً دون الحاجة الى انذار او اعذار او حكم قضائي طبقاً لحكم المادة { 158 } من القانون المدني ويعتبر ذلك تحقق للشرط الفاسخ الصريح بالعقد وتعتبر بمثابة تفويض وتوكيل من الطرف الثاني للطرف الاول بالتصرف في الوحدة وإعادة بيعها للغير وما الحق بها دون إعتراض من الطرف الثاني وتقتصر حقوق الطرف الثاني على استرداد ماقام بسداده من مبالغ بعد خصم { 10 % } من اجمالي ثمن الوحدة كتعويض اتفاقي نهائي غير خاضع لتقدير القضاء وذلك مقابل المصروفات الإدارية والتسويقية وتطبق المادة رقم { 430 فقرة 2 } من القانون المدني ويكون استرداد المبلغ المتبقي على اقساط أجلة وبطريقة السداد ذاتها وذلك بعد قيام الطرف الاول بإعادة التصرف في الوحدة المبيعة موضوع العقد ويظل سارياً ونافذاً هذا البند حتى بعد فسخ هذا العقد .

ي - ولا يعتبر عدم تمسك الطرف الأول بالفسخ بالنسبة للتأخير فى سداد أحد الأقساط أو أى إلتزام مالى آخر مشار إليه فى أى بند من بنود هذا العقد تنازلاً منه عن التمسك به بالنسبة إلى غيره من الأقساط أو الإلتزامات المالية الأخرى كما لا يعتبر استلام الطرف الاول لقيمة القسط حال تأخر الطرف الثاني في السداد تنازلا منه او اسقاطاً لحقه في اعمال والتمسك بالشرط الفاسخ الصريح في العقد .

البند الخامس - الملكية

الطرف الاول شركة تعمل في مجال { الاستثمار والتطوير العقاري } وحيث أن الشركة { المصرية للإستثمارات السياحية } تمتلك قطعة أرض فضاء بمساحة {45 فدان } مابين الكيلو { 58 – 59 } بحري طريق الأسكندرية مرسى مطروح والمسجلة بالشهر العقاري بموجب العقد المشهر رقم { 65 لسنة 1983 } والصادر في شأنها القرار الوزاري المعدل تحت رقم { 461 لسنة 2025 – والصادر بتاريخ 17 / 4 / 2025 } .

وحيث أن الشركة { المصرية للإستثمارات السياحية } قامت بالتعاقد مع السادة شركة { ثراء مصر للإستثمار والتنمية العقارية } كمطور للمشروع بموجب عقد تطوير مؤرخ في يوم { الأثنين } المو افق { 29 / 5 / 2023 } وقامت بتحرير توكيل رسمي عام يحمل رقم { 2693 – حرف م - توثيق عين شمس – بتاريخ 22 / 8 / 2024 } بغرض انشاء مشروع{ سياحي } وحيث أن الطرف الأول قد قام بطرح وحدات المشروع للبيع والمزمع اقامتها على الأرض سالفة البيان وذلك وفق الشروط والأحكام الواردة فى هذا العقد وملاحقه وفي سبيل ذلك أنهى الطرف الاول كافة الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع بما فيها تعديل المخطط العام والرسومات الهندسية .

طرف اول ..... طرف ثاني .....

البند السادس - المعاينة

6-1 يقر الطرف الثانى بأنه قد قام بالإطلاع على كافة الأوراق القانونية وعلي علم كامل بها وبكافة اللو ائح والقو انين الخاصة التي تحكم هذا العقد كما يقر بأطلاعه علي الرسومات الهندسية وحدود ومكان ومساحة ومواصفات الوحدة المبيعة طبقاً للمخطط العام للمشروع و أنه قام بمعاينة الأرض المزمع إقامة المشروع عليها على الطبيعة المعاينة التامة النافية لكل جهالة شرعاً وقانوناً و أنه قبل التعاقد على هذا النحو ويقر بصلاحية الوحدة المتعاقد عليها للغرض المشتراه من أجله كما يقر الطرف الثاني أنه اطلع على المخطط العام للمشروع والمسقط الأفقي للوحدة والموضح بالملحق رقم (3) المرفق بهذا العقد، كما يقر الطرف الثاني بعلمه بمواصفات تشطيب الوحدة الموضحة بالملحق رقم (1) المرفق بهذا العقد وبمو افقته عليها، دون أن يحق له الرجوع على الطرف الأول بسبب أي مما سبق في الحال أو المستقبل .

6-2 ومن المتفق عليه أن المخطط العام للمشروع هو على سبيل الإسترشاد، و أنه يحق للطرف الأول أو للجهات الإدارية المختصة إجراء أية تعديلات عليه طبقاً للأصول الفنية والضو ابط والإشتراطات المعمول بها، بما لا يُؤثر على المظهر العام للمشروع والطابع المميز له بصفة عامة، وعلى المظهر الأصلي وطراز المباني والمميزات الخاصة (كالمطل و الرؤيه) بالوحدة محل هذا العقد بصفة خاصة، وذلك دون الرجوع للطرف الثاني أو الحصول على مو افقته. ومن المتفق عليه أيضاً أنه يحق للطرف الأول إجراء تعديلات على القرار الوزاري الصادر لأرض المشروع أو إضافة مساحات جديدة لأرض المشروع، دون الرجوع للطرف الثاني أو الحصول على مو افقته، مع سريان هذا البند قبل أو بعد تسليم الوحدة موضوع التعاقد.

البند السابع - إلتزامات الطرف الاول

يقر الطرف الأول البائع بالإلتزامات التالية : -

1 – إتمام الإنشاءات والتشطيبات وفق الرسومات الهندسية المعتمدة و إتمام التشطيبات وفق ملحق مواصفات تشطيب الوحدة موضوع هذا العقد .

2 - تسليم الوحدة المبيعة بعد { ثلاث سنوات ونصف } وللطرف الأول مدة { سنة } فترة سماح وذلك بشرط أن يكون الطرف الثانى قد أوفى بجميع المستحق عليه بانتظام قبل التسليم { أقساط - وديعة الصيانة– قيمة توصيل الوحدة بالمر افق الدائمة } و أى مستحقات مالية أخرى مشار إليها فى هذا العقد وفى حالة تأخر الطرف الأول عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد يلتزم بدفع غرامة تأخير قدرها (0.5%) (نصف بالمائة) شهرياً من إجمالي المبالغ التي قام بسدادها للطرف الأول من ثمن الوحدة الوارد بهذا العقد، تُحسب من تاريخ انقضاء فترة السماح وحتى تمام التسليم الفعلي أو الحكمي للوحدة، وبحد أقصى نسبة قدرها (4%) من قيمة ما تم سداده من الثمن، وذلك كتعويض اتفاقي للطرف الثاني عن الأضرار التي قد تلحق به جراء تأخير الطرف الأول في التسليم، وبشرط أن يكون الطرف الثاني منتظماً في سداد كافة الأقساط والدفعات ومصاريف الصيانة والإلتزامات المالية التي تستحق على الوحدة في مواعيد استحقاقها وهذه الغرامة تستحق نتيجة التأخير ما لم يكن التأخير راجعاً إلى قوة قاهرة أو

طرف اول ..... طرف ثاني .....

حادث فجائى أوقرارسيادى أوراجعاً إلى الجهات الحكومية المختصة التابع له المشروع أو إحدى شركات المرافق (كالتأخيرفى توصيل المرافق العمومية) كذلك لا تسري غرامة التأخير المذكورة أن كان التأخيرفي التسليم راجعاً لرغبة الطرف الثاني في إجراء أية تعديلات هندسية أو إضافات لأعمال التشطيب أو الديكورات بالوحدة وفي هذه الحالة يكون ميعاد التسليم هو الميعاد الذي يتم الأتفاق عليه بين الطرفين كتابة وفقاً للمدة التي يتطلبها انجاز هذه التعديلات او الأضافات حسب تقدير الطرف الاول لها .

3 – وقد اتفق الطرفان على ان يقوم الطرف الاول بتأثيث الوحدة موضوع العقد خلال { 6 أشهر} من انتهاء المدة الوارد ذكرها بالفقرة { 2 } من هذا البند .

4 – دعوة الطرف الثانى أو من يمثله قانونا بالحضورلتسلم الوحدة وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان فى إحدى الصحف اليومية ذائعة الانتشار ويتعين على الطرف الثانى الحضورشخصياً أو من يمثله قانوناً لتسلم الوحدة محل التعاقد والتوقيع على محضر الاستلام وذلك بحد اقصي { 14 يوم } من تاريخ دعوة الطرف الأول للطرف الثاني وإذا لم يحضر الطرف الثاني او من يمثله قانوناً يعد الطرف الثاني ان ذاك متسلماً حكمياً للوحدة المتعاقد عليها وتكون الوحدة سليمة ومطابقة للموصفات المتفق عليها وتعد فى حيازة الطرف الثانى ويكون الطرف الأول قد أوفى بالتزامه بالتسليم فى الموعد المحدد .

5 – حال سداد الطرف الثاني كامل ثمن الوحدة وكافة الإلتزامات المالية الواردة بهذا العقد وأستلام مخالصة نهائية من الطرف الأول أن ذاك يلتزم الطرف الاول بتسليم الطرف الثانى صور جميع المستندات اللازمة لإتمام تسجيل وشهرعقد البيع وذلك خلال تسعين يوم من تاريخ إخطارالطرف الثانى له بذلك شريطة موافقة الجهات الحكومية المختصة على التسجيل .

6 - التوقيع على عقد البيع النهائى بالشهر العقارى فوردعوته لذلك من الطرف الثانى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بشرط أن يكون الطرف الثانى مسدداً لكامل ثمن الوحدة وجميع مستحقات الطرف الأول المالية المشار إليها بهذا العقد .

البند الثامن - إلتزامات الطرف الثاني

يقر الطرف الثاني المشتري بالإلتزامات التالية : -

1 - سداد باقى الأقساط والإلتزامات المالية الأخرى المشارإليها بالعقد فى مواعيدها المحددة دون إخلال وفى حال إمتناع الطرف الثانى عن الوفاء بإلتزاماته وقد حل موعد التسليم يحق للطرف الأول عدم تسليمه الوحدة إعمالاً لحكم المادة 161 من القانون المدنى .

2 - سداد جميع الضرائب والرسوم المستحقة على الوحدة و غيرها من الأعباء الأخرى التى تفرضها الجهات الحكومية أيا كان توقيت فرضها وذلك كله وفقا للقانون و أيآ كان نوعها او سندها تنتج من تاريخ تسلمه الوحدة المبيعة { فعلياً او حكمياً } كما يلتزم الطرف الثاني بعد سداد جميع الأقساط وكافة المستحقات المالية الأخري المنصوص عليها بهذا العقد واستلام المخالصة النهائية في حالة قيامه ببيع الوحدة للغيربتحمل الضريبة الناتجة

طرف اول ..... طرف ثاني .....

عن هذا البيع او اي ضريبة اخري تقرها الدولة مستقبلاً ولا يحق له الرجوع علي الطرف الأول ومطالبته بسداد اي ضريبة

3 - وكذلك يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة استهلاكات المرافق وعلى سبيل المثال (كهرباء – مياة – غاز – تليفونات- وخلافه) على الوحدة وملحقاتها بسبب حيازة أو ملكية الطرف الثانى لها ، ولايحق للطرف الثانى الرجوع على الطرف الأول بما يقوم بسداده فى هذا الشأن دون أدنى مسئولية على الطرف الأول حال قيام موردى الخدمات بإيقاف توريد الخدمة حتى تمام سداد الرسوم أو قيمة الإستهلاكات .

4 – لا يحق للطرف الثاني أن يمنع أو يعوق قيام الطرف الاول بأعمال الأنشاءات والتشطيبات المتبقية من أعمال أو مراحل المشروع كما لايحق له أن يعتبر قيام الطرف الأول بتلك الأعمال أو استكمال مراحل المشروع مانعآ من انتفاعه بالوحدة أو تأخيراً في تسليمها له .

5 - مراعاة جميع القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها والإلتزام بكل ما تتطلبه أية جهة إدارية فيما يتعلق بالوحدة و اتباع اللوائح والنظم والتعليمات التي يضعها الطرف الأول او من يفوضه لإدارة المشروع .

6 - سداد مصاريف ورسوم توصيل الوحدة بالمرافق الدائمة على سبيل المثال لا الحصر (عداد الكهرباء – عداد المياه – عداد الغاز) على أن يتم سدادها إلى الطرف الأول خلال { 30 يوم } من طلبها ويترتب على عدم سدادها الأثر ذاته المترتب على عدم سداد أى جزء من الثمن ولا يحق للطرف الثاني الامتناع عن السداد اوحبس الاقساط لحين توصيل الخدمات للوحدة موضوع العقد والا يعتبر اخلال ببنود العقد يستوجب الفسخ ويتم تطبيق ما جاء بالبند الرابع وما بعده من هذا العقد بخصوص الفسخ .

7 - الحضور شخصياً أو من يمثله قانوناً لتسلم الوحدة محل التعاقد والتوقيع على محضر التسليم وذلك بعد دعوته من قبل الطرف الأول وذلك خلال { 14 يوم } من تاريخ دعوة الطرف الأول للطرف الثاني وإلا يعد متسلماً حكمياً للوحدة المتعاقد عليها وتكون الوحدة سليمة ومطابقة للموصفات المتفق عليها وتعد فى حيازة الطرف الثانى ويكون الطرف الأول قد أوفى بالتزامه بالتسليم فى الموعد المحدد وتصبح جميع التزامات الطرف الثانى مستحقة الأداء في مواعيدها ويجرى على التأخير فيها الأثر ذاته المترتب على عدم سداد قسط من الأقساط أو جزء منه .

8 – يقر الطرف الثاني بأن حيازته للوحدة موضوع العقد حال استلامها هي حيازة عارضة لاترتب له أي حقوق ملكية على الوحدة حيث أن ملكية الطرف الثاني للوحدة لا تنتقل له إلا بعد سداد كامل الثمن وملحقاته وتعتبر يد الطرف الثاني حال تحقق اي شرط من شروط الفسخ الواردة بهذا العقد يد غاصب لاعاصم لها ويكون للطرف الاول الحق في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء الوحدة واللجوء للقضاء المستعجل وطرد الطرف الثاني او شاغل الوحدة في حينه .

9 - عدم إجراء أى تعديلات جوهرية بالوحدة المبيعة تؤثر على سلامة المبنى وأساساته وهيكله بصفة عامة أو مخالفة الشكل والرسومات المعتمدة من الطرف الأول وعدم احداث اي تعديلات سواء تعلية او إضافات او عمل

طرف اول ..... طرف ثاني .....

DRAFT

فتحات بداخل الوحدة المبيعة او الواجهات الخارجية للمبنى او ملحقاته او بالأجهزة المعدة للإنتفاع المشترك وعدم وضع أى لافتات أو إعلانات أو أى صورة من صور الدعاية وإحترام حقوق الملكية الخاصة بالطرف الأول و الغير والأمتناع عن الأضرار بملاك باقي الوحدات .

10 - الحفاظ على سلامة المبنى والوحدة والجار وذلك بعدم وضع أى مواد ضارة أو قابلة للإشتعال أو المساس بالخدمات والمنافع العامة للمشروع وعدم إستعمال الأجزاء المشتركة والمر افق الخاصة بالمشروع إلا فى الغرض الذى أعدت له ، وعدم اشغال الممرات و الواجهات الامامية أو الخلفية والخاصة بمباني المشروع.

11 - ان يطلب قسمة الأجزاء المشتركة والمر افق المخصصة لمنافع الوحدات جميعها كما و انه ليس له الحق قانوناً في ان يتصرف فيها بالبيع او بأي نوع أخر من انواع التصرف او الإستغلال مستقلاً عن الوحدة التي يمتلكها في المبني بموجب هذا العقد .

12 - ان يستعمل المر افق المشتركة إلا فيما إعدت له كما لايجوز أن يحول إنتفاعه أو إستعماله لها دون إستعمال و انتفاع باقي الملاك ولا يجوز له إحداث أي تعديلات في الأجزاء المشتركة بغير مو افقة كتابية من الطرف الأول .

13 - أن يضع أي تركيبات من اي نوع علي واجهة العقار الخارجية إلا بمو افقة كتابية للطرف الأول بالمواصفات التي يحددها الطرف الأول وفي جميع الأحوال لا يجوز للطرف الثاني أن يضع أي تركيبات أو عو ائق بمدخل المبنى او الأفنية او الأسطح او الممرات او البدرومات او الدهاليز المخصصة للإنتفاع المشترك والإلتزام برفعها فوراً علي نفقته الخاصة مع عدم الأخلال بحق الملاك في التعويضات .

14 - يلتزم الطرف الثاني بعدم التدخل في اعمال الزراعة الخاصة بالمشروع ويلتزم بعدم زراعة اي اشجار او زراعات عشو ائية بالمناطق الخضراء المشتركة حتي لو كانت هذه المناطق امام الوحدة المبيعة وتتم زراعة هذه المناطق من قبل الطرف الأول فقط او من يفوضه لذلك .

15 - الإلتزام بإستغلال الوحدة المبيعة فى الغرض المحدد بالعقد والإلتزام بتعليمات الطرف الأول أو من يفوضه من شركات الإدارة وذلك لتحقيق أعلى عائد إستثمارى أو إيجارى لجميع وحدات المشروع و للحفاظ على النسق المعمارى والحضارى للمشروع وذلك فى حالة الاستغلال المباشر أو التأجير.

16 - عدم تجزئة الوحدة المبيعة أو ضمها إلى أى وحدة أخرى سواء بالشراء أو الإيجار وسواء كان ذلك قبل سداد الثمن أو بعده أو بعد التسجيل ونقل الملكية وكذلك عدم تركيب أى عدادات إضافية للوحدة المبيعة أياً كان نوعها أو مسماها

وذلك حفاظاً علي الطابع الحضاري للمشروع ولا يحق للطرف الثاني القيام بذلك إلا بعد الحصول على مو افقة كتابية صريحة من الطرف الأول أو من يفوضه .

17 - عدم إستغلال الوحدة المبيعة كاملة أو جزء منها فى ممارسة أى عمل غير أخلاقى أو غير قانونى أو ممارسة أى أعمال من شأنها أن تكون مصدر إزعاج لباقى المشترين .

طرف اول ..... طرف ثاني .....

18 – بالنسبة لوحدات { الدور الإرضي } يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على نظافة الحديقة المخصصة له والتي تم ذكرها تفصيلاً بالبند الثاني وقد أقر الطرف الثاني أقرار نهائي لارجوع فيه بأنه لا يحق له اقامة أية مباني على الحديقة المخصصة له بأي مادة كانت إلا بعد الرجوع واعتماد الطرف الاول او شركة الإدارة لها .

19 - وفي حالة مخالفة الطرف الثاني لما اقر به بالفقرة السابقة يلتزم حينها بإيقاف الاعمال وإزالة كافة ماقام به من مخالفات خلال { 7 أيام } من تاريخ اخطاره من الطرف الاول او شركة التشغيل بإي وسيلة من وسائل الإخطار على ان تتم ازالة هذه المخالفات واعادة الوضع على ما كان عليه قبل احداث هذه المخالفات على نفقته الخاصة وإلا فيحق للطرف الاول اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لفسخ العقد حفاظاً على المظهر الجمالي للمشروع وعدم الإضرار بباقي الملاك .

20 - يلتزم الطرف الثاني بعدم التخلص من القمامة و المخلفات إلا في الأماكن المخصصة لذلك .

21 – حال رغبة الطرف الثاني في تأجير الوحدة موضوع هذا العقد فأن ذلك يكون بأي من الطريقتين :-

أ – عن طريق الطرف الثاني :-

في حالة قيام المشتري بتأجير الوحدة المبيعة إلى الغير بعد استلامها من الطرف الأول يلتزم بإخطار الطرف الأول أو شركة إدارة المشروع بذلك كما يلتزم بتسليمهم صورة بطاقات الرقم القومي الخاص بالمستأجرين وصورة عقد الإيجار على أن يظل الطرف الثاني ملتزماً ومتضامناً مع المستأجر أمام الطرف الأول أو مدير المشروع أو شركة الإدراة على حسب الأحوال بأي التزامات وارد ذكرها بهذا العقد مع عدم الإخلال بالإستخدام المسموح به للوحدة المبيعة المبينة بهذا العقد.

ب – عن طريق الطرف الأول :-

في حالة رغبة الطرف الثاني في تأجير الوحدة موضوع هذا العقد عن طريق الطرف الأول او شركة إدارة المشروع وذلك لتحقيق اعلى عائد وربح لصالح الطرف الثاني أن ذاك يقوم الطرف الاول او من يفوضه بالقيام بتأجير الوحدة وتسليم الطرف الثاني مبلغ القيمة الإيجارية شهرياً بعد خصم نسبة { 20 % }{ عشرون بالمائة } نظير إدارة الوحدة وعوائدها ويتم رد المتبقي للطرف الثاني ربع سنوي .

22 – يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة مصروفات التشغيل الخاصة بالوحدة للطرف الاول او من يفوضه حال طلب الطرف الثاني للخدمة الفندقية على ان يتم سداد قيمة الخدمة المقدمة فوراً بعد الانتهاء من تقديم الخدمة حال ما اذا تم تأجير الوحدة عن طريق الطرف الاول فيتم خصم مصروفات التشغيل من اجمالي القيمة الايجارية للوحدة ويتم رد المتبقي للطرف الثاني ربع سنوي .

طرف اول ..... طرف ثاني .....

23 – وقد اتفق الطرفان على تخويل الطرف الاول وإطلاق يده في حق الإختيار بين العروض المقدمة له من قبل الشركات الاكثر شهرة وخبرة في إدارة وتشغيل الوحدات الفندقية والتي ستبدي عروضها للطرف الاول وسيتم المفاضلة بينهم والاختيار الاعلى كفائة والاكثر جودة في تقديم الخدمات وذلك للحفاظ على القيمة التسويقية والبيعية للوحدات والحفاظ على رونق المشروع وتحقيق اعلى عائد للطرف الثاني .

24 - ومن المتفق عليه بين الطرفين أن جميع التزامات الطرف الثانى هى التزامات جوهرية وقد وضعت ليلتزم بها جميع مالكي وشاغلي وحدات المشروع ولصالحهم جميعاً حفاظاً على الطبيعة الخاصة للمشروع وتوفير القدر اللازم والواجب لراحة واستقرار جميع الملاك ومن ثم تسري كافة الإلتزامات الموضحة بهذا البند على الطرف الثاني وخلفه العام والخاص .

البند التاسع - تأمين الأعمال والتشطيبات

1 – من المتفق عليه بين الطرفين انه في حالة رغبة الطرف الثاني في إجراء أية تعديلات هندسية أو إضافات لأعمال التشطيب أو الديكورات بالوحدة عن طريق الطرف الاول أن ذاك يلتزم الطرف الثاني بتقديم طلب للطرف الاول لبيان الاعمال المطلوبة بناء عليه يتم تقييم قيمة المقايسة الخاصة بالاعمال المطلوبة على ان يتحمل الطرف الثاني منفرداً قيمة الاعمال المطلوبة وفي هذه الحالة يكون ميعاد التسليم هو الميعاد الذي يتم الأتفاق عليه بين الطرفين كتابة وفقاً للمدة التي يتطلبها انجاز هذه التعديلات او الأضافات حسب تقدير الطرف الاول لها .

2 - من المتفق عليه بين الطرفين أنه فى حال رغبة الطرف الثانى فى تنفيذ بعض التعديلات الهندسية او أي تعديل او تغيير في أعمال التشطيبات لوحدته بمعرفته شريطة مو افقة الطرف الاول على تنفيذ هذه الأعمال وأعتمادها فإنه يلتزم بإيداع شيك بنكي بقيمة { 100000 جنية } { مائة الف جنية } كتأمين لدى الطرف الأول عند التسليم ، يُردّ إلى الطرف الثاني بعد إنتهاء عملية التشطيبات الداخلية الخاصة بالوحدة او التعديلات الهندسية المعتمدة وخروج جميع المقاولين والعمال من الوحدة وبعد قيام الطرف الأول بالتأكد من عدم وقوع أى ضرر أثناء عملية التشطيب ، ونقل جميع المخلفات خارج المشروع وفي الاماكن المخصصة له من الجهات الحكومية المختصة وفى حال حدوث أى ضرر أو تلفيات من الطرف الثانى يتم خصم قيمة التلفيات وإعادة الشىء لأصله من قيمة التأمين ويرد الباقى، فإذا جاوزت قيمة الضرر أو التلفيات قيمة التأمين، يحق للطرف الأول مطالبة الطرف الثانى بفرق قيمة الضرر الو اقع ويلتزم الطرف الثاني بسداد الفارق خلال { 7 إيام } وإلا يعتبر اخلال ببند من بنود العقد يستوجب الفسخ والتعويض المنصوص عليه بالبند الر ابع ومابعده من هذا العقد .

ويقر الطرف الثاني اقرار نهائي لارجوع فيه على ان يلتزم باللو ائح والقواعد والقو انين الخاصة بشركة الادارة في تنظيم مواعيد دخول وخروج العمال والمقاولون ولا يحق للطرف الثاني مخالفة ذلك ويقر الطرف الثاني اقرار نهائي بإلتزامه الكامل بها وعدم مخالفتها .

طرف اول ..... طرف ثاني .....

البند العاشر - تكاليف الإدارة والصيانة

يقر الطرف الثانى بقبوله التام غير المشروط بأن يتولى الطرف الاول أعمال إدارة وصيانة ونظافة و أمن وحراسة المشروع الكائن به الوحدة المبيعة سواء بمعرفته أو من خلال احدى الشركات المتخصصة التى يقوم الطرف الاول لاختيارها للقيام بهذا الغرض .

كما يلتزم الطرف الثانى بأداء نسبة قدرها { 10 % } { عشرة بالمائة } للطرف الأول تسدد على دفعة واحدة نقدا أو بموجب شيك بنكى يسلم للطرف الاول طبقا للتاريخ المحدد و الوارد بجدول السداد المنصوص عليه بملحق أقساط الثمن ووديعة الصيانة ، ويحتفظ به فى حساب بنكي مخصص لصيانة وادارة المشروع ويقوم بتنفيذ اعمال الصيانة شركة يؤسسها الطرف الأول أو شركة يختارها لهذا الغرض .

ويلتزم الطرف الأول بالقيام بأعمال الصيانة والنظافة والحراسة والإدارة من عوائد وديعة الصيانة، ويقر الطرف الثانى بتعهده والتزامه أن يسدد فوراً ما قد يستحق عليه من فروق ناتجه عن الفرق بين عوائد الوديعة وما هو مستحق عليه فعلياً نتيجة الحساب الختامى السنوى الفعلى لجميع المصروفات والذى سوف يتم إعداده بمعرفة المراقب المالى لشركة الإدارة .

كما إتفق الطرفان على أن مبلغ وديعة الصيانة هو التزام قانونى وتعاقدى ويطبق على مبلغ وديعة الصيانة وفروقها ما يطبق على أقساط الوحدة موضوع العقد ويترتب على الإمتناع عن سدادها الأثر ذاته المترتب على الامتناع عن سداد الأقساط ، فضلاً عن حق الطرف الأول فى الامتناع عن تقديمه الخدمة للطرف الثانى حال امتناعه عن السداد و تخضع مبالغ وديعة الصيانة وعوائدها للرقابة الواردة فى القانون 119 لسنة 2008 .

ومن المتفق عليه بين الطرفين أن مبلغ مصاريف الصيانة مرتبط بالوحدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة و أنه لايجوز للطرف الثاني مطالبة الطرف الاول بإسترداد هذا المبلغ أو أي مبالغ تم دفعها في هذا الشأن وفي حالة تصرف الطرف الثاني ببيع الوحدة موضوع هذا العقد بعد سداد كامل الثمن وكافة الإلتزامات الواردة على الطرف الثاني بموجب هذا العقد او التنازل للغير عن طريق الطرف الاول طبقاً لما جاء بالبند الحادي عشر من هذا العقد .

البند الحادي عشر - إنتقال الملكية والتصرف في الوحدة

من المتفق عليه بين الطرفين أن ملكية الوحدة المبيعة وملحقاتها إن وجدت لا تنتقل إلى الطرف الثانى إلا بعد سداد جميع الأقساط المتفق عليها وسداد أى إلتزامات ماليه أخرى مشار إليها فى هذا العقد، ولا يغير من ذلك تسليم الوحدة للطرف الثانى ويظل للطرف الأول حق إمتياز على الوحدة حتى تمام سداد كامل الثمن وأى إلتزامات مالية أخرى مشار إليها فى هذا العقد .

ويحظر على الطرف الثانى ترتيب أى امتيازات أو حقوق عينية أصلية كانت أو تبعية أو حقوق شخصية أو تقديم الوحدة ضمان لأى قرض أو رهنها أو التصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات إلا بعد سداد كامل الثمن وأى التزامات مالية أخرى مشار إليها، ولا يعتد بأى تصرف يخالف ذلك ولا ينفذ فى مواجهة الطرف الأول

طرف اول ..... طرف ثاني .....

واستثناءً مما سبق يجوز للطرف الثانى التصرف فى الوحدة المبيعة عن طريق الطرف الأول خلال فترة التقسيط إلى الغير بالشروط الأتية : -

1 - أن يكون قد قام بسداد كافة الإلتزامات المالية فى مواعيدها بإنتظام قبل تاريخ التنازل وعدم وجود أي متأخرات

2 - أن يتم إجراء التنازل بمعرفة الطرف الأول وبمو افقة كتابية منه ووفقآ للشروط .

3 - التزام المتصرف إليه بجميع شروط وأحكام هذا العقد ، وحلوله محل الطرف الثانى فى التزاماته .

البند الثاني عشر - ادارة المشروع

يتعهد الطرف الثانى بالإلتزام بجميع القواعد التى تقررها إدارة المشروع الكائن به الوحدة المتعاقد عليها ، كما يتعهد بالالتزام بجميع الإشتراطات واللو ائح الخاصة بالمشروع والإلتزام بتعليمات رجال أمن المشروع وذلك كله بغرض توفير الأمن والنظافة والهدوء للطرف الثاني ولغيره من ملاك الوحدات .

كما يفوض الطرف الثاني الطرف الأول بمجرد التوقيع على هذا العقد بقبوله الكامل غير قابل للإلغاء بتولي الطرف الاول أو من يفوضه بالقيام بكافة أختصاصات ومسئوليات اتحاد الملاك وتكون للقرارات التي تصدر من الطرف الأول او من يفوضه قوة ملزمة لكافة الملاك ولا يحق للطرف الثاني الرجوع في هذا التفويض أو إلغاءه حالا أو مستقبلآ

البند الثالث عشر – إدارة الوحدات ذات الخدمات الفندقية

يتعهد الطرف الثاني بالإلتزام بجميع القواعد التي تقررها ادارة الوحدات ذات الخدمات الفندقية بالنسبة للمباني المخصصة لها كما يتعهد بالإلتزام بجميع الإشتراطات واللو ائح الخاصة بالدخول والخروج الى المبنى ودخول السيارات والمنقولات والإلتزام بتعليمات رجال الامن وذلك كله بغرض توفير الامن والنظافة والهدوء للمشتريين .

البند الر ابع عشر - حوالة الحق

يحق للطرف الأول حوالة حقوقه والتزاماته الناشئة عن هذا العقد للغير ، وحوالة الحقوق الثابتة فى الشيكات بالطرق المقررة قانوناً دون ان يكون للطرف الثانى حق الاعتراض على ذلك.

البند الخامس عشر - الشفعة

يقر الطرف الثانى بتنازله عن حقه فى الأخذ بالشفعة فى البيوع التى تتم من الطرف الأول فى باقى وحدات المشروع كما يقر الطرف الأول بتنازله عن حقه بالأخذ بالشفعة فى البيع الذى يصدر من الطرف الثانى أو من خلفه العام أو الخاص فى الوحدة موضوع العقد على وفق نص المادة { 948 } من القانون المدنى ، كما يتعهد االطرف الثانى بعدم إدخال الطرف الأول فى أية خصومات قضائية قد تنشأ لاقدرالله بينه وبين أحد ملاك المشروع الأخرين ويسرى هذا الإقرار والتعهد على خلفه العام والخاص .

طرف اول ..... طرف ثاني .....

البند السادس عشر - الحقوق العينية

فيما عدا الإمتياز المقرر لصالح الطرف الأول على الوحدة وملحقاتها إن وجدت حتى وفاء الطرف الثانى بكامل الثمن وأي مبالغ أخرى مشار إليها فى هذا العقد وحق الإمتياز المقرر لصالح الجهة الحكومية مالكة الارض حتى الوفاء بكامل الثمن حال وجود اقساط على قطعة الأرض التى سيقام عليها المشروع تخلو الوحدة محل التعاقد من أي حقوق عينية أخرى سواء أكانت أصلية أو تبعية الظاهرة او الخفية ايآ كان نوعها كالرهن والإختصاص والوقف والحكروحقوق الإنتفاع وحقوق الإرتفاق كما يقر الطرف الأول بأنه الحائز لأرض المشروع، و أنه لم يسبق له التصرف في الوحدة موضوع هذا العقد للغير، وأنها تحت تصرفه القانوني الذي يبيح له البيع والتوقيع على هذا العقد.

البند السابع عشر - جزاء الإخلال بالإلتزامات

اقر كل طرف من طرفى هذا العقد بتنفيذ الالتزامات و الشروط الو اقعة على عاتقه كافة .

وأن كافة إلتزامات الطرف الثاني هي إلتزامات جوهرية حيث انها مرتبطة بسداده كامل الثمن ومصروفات الصيانة ..... الخ كما انها مرتبطة بالحفاظ على النسق الحضاري والمعماري للمشروع لضمان الحفاظ عليه وزيادة قيمته البيعية والتسويقية وأن أي أخلال في تنفيذها تسبب ضرر للطرف الاول وباقي ملاك المشروع لذلك يستوجب فسخ العقد وتقتصر حقوق الطرف الثانى أن ذاك على إسترداد ما قام بسداده من مبالغ بعد خصم { 10 % } من إجمالى ثمن الوحدة المبيعة وذلك مقابل المصروفات الإدارية والتسويقية وتعويض إتفاقي نهائي غيرخاضع لتقدير القضاء وذلك جبراً للضرر الناتج عن فسخ العقد نتيجة فعل الطرف الثانى وطبقاً للمادة { 430 فقرة 2 } من القانون المدنى ويكون استرداد المبلغ المتبقى على أقساط آجلة وبطريقة السداد ذاتها وذلك بعد قيام الطرف الأول بإعادة التصرف فى الحصة المبيعة موضوع العقد ويظل سارياً ونافذاً هذا التعويض حتى بعد فسخ هذا العقد .

وقد أقر الطرف الثاني بأن كافة بنود هذا العقد تخضع لنص المادة { 147 } فقرة { 1 } من القانون المدني المصري

البند الثامن عشر - العناوين والمراسلات

يقر الطرفان بأن العنوان الوارد قرين إسم كل منهما صحيح وأن المراسلات التى ترسل عليه تنتج جميع آثارها القانونية ، وفى حال تغيير أحد الطرفين لعنو انه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بعنو انه الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول وإلا عدت مراسلته على العنوان الوارد فى العقد صحيحة ومنتجه لجميع آثارها القانونية .

البند التاسع عشر - أثار العقد

ويقر الطرفان بأن توقيعهم علي هذا العقد يعد كامل الحجية ونافذ قانوناً ومنتج لاثاره بين الطرفين وفي مواجهه الغير بغير حاجة لاشهاره أو توثيقه أو قيده بأي جهه ادارية او حكومية ويصبح سند للتقاضي اعتبارا من تاريخ توقيعه كما أن بنود هذا العقد ملزمة لكلا الطرفين ولورثتهما وخلفهم الخاص من بعده مهما تعاقبوا وتسري بنود

طرف اول ..... طرف ثاني .....

هذا العقد والعقد النهائي خالص الثمن في مواجهه من يخلف الطرف الثاني في ملكيته للوحدة ويعتبر توقيع الطرفين على هذا العقد بمثابة اقراروالتزام بذلك.

البند العشرون - المسئولية التضامنية

إذا كان الطرف الثانى أكثر من شخص فإنهم جميعاً مسئولون مسئولية تضامنية فيما بينهم عن جميع الإلتزامات الواردة بهذا العقد .

البند الحادي و العشرون – الأختصاص القضائي

تختص محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وجزئياتها ومحاكم القاهرة للامور المستعجلة بالفصل فى أى نزاع ينشأ – لاقدرالله – بخصوص تنفيذ أوتفسيرأى شرط من شروط هذا العقد.

البند الثاني والعشرون - نسخ العقد

حررهذا العقد من ثلاث نسخ نسختان بيد الطرف الاول ونسخة بيد الطرف الثانى للعمل بموجبها عند اللزوم .

DRAFT

طرف اول .....

طرف ثاني .....

THARAA
DEVELOPMENTS

تعريفات العقد

1 - الطرف الأول : -

ويقصد به المالك للمشروع ويعرف فى هذا العقد بالطرف البائع وهو الطرف أيضا الذى يقوم بإدارة المشروع بنفسه او عن طريق تفويض إحدى الشركات المتخصصة فى مجال إدارة المشروعات السياحية بإرادته المنفردة دون غيره من السادة المشترين للوحدات .

2 - الطرف الثانى : -

ويقصد به الطرف المشترى لوحدة أو عدد من الوحدات .

3 - الوحدة المبيعة : -

ويقصد بها الوحدة موضوع هذا العقد والمخصصة للنشاط الموضح بالعقد والذى يتم إستغلال الوحدة المبيعة من أجله والذى لا يجوز بأى حال من الأحوال ومهما كانت الأسباب أن يتم تعديله .

4 - الأجزاء المشتركة : -

ويقصد بها كافة المر افق والاجزاء المشتركة للمشروع كالشوارع والممرات والمسطحات الخضراء والحدائق العامة والمتنزهات وحمامات السباحة والمسطحات المائية المشتركة والمبنى الاجتماعي وحرم الشاطئ المحدد من الطرف الاول كمنفعة عامة لمشتري وحدات المشروع والمداخل والاسوار الخارجية للمشروع وغيرها من الخدمات العامة للمشروع .

5 – شركة إدارة المشروع :-

فى حالة عدم إدارة الطرف الأول للمشروع بنفسه يقوم بإسناد أعمال الإدارة إلى شركة متخصصة فى مجال إدارة المشروعات السياحية على أن تكون مهامها إدارة المشروع وتولى مهام الصيانة والأمن والنظافة .

6 – وديعة الصيانة :-

حيث أن الطرف الإول أو من يفوضه هو الذى يتولى التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى مجال صيانة العقارات ويعتبر توقيع الطرف الثانى على هذا العقد إقرارا منه وقبولاًمنه غير مشروط وغير قابل للرجوع فيه بالمو افقة على هذا مما يترتب عليه بإلتزام الطرف الثانى بدفع نصيبه فى المبالغ المستحقة عن الخدمات والصيانة للمشروع وتقدر بنسبة { 10 % } { عشرة بالمائة } من القيمة الإجمالية للوحدة قبل الخصم (كوديعة) تدفع للطرف الأول قبل إستلام الوحدة طبقآ للمرفق المالي المرفق بالعقد ويعتبر شرط من شروط التسليم وذلك للإنفاق من عائدها على صيانة المشروع والمسطحات الخضراء وامن المشروع وتطويره متى لزم الأمر.

طرف اول **طرف ثاني**

....

7 – الصيانة والأمن :-

ويقصد بها صيانة الممرات والواجهات والزراعات التجميلية والمصادر الرئيسية للخدمات وبوجه عام الأجزاء المشتركة وكذا الحراسة العامة للمشروع .

8 – الأخلال ببنود العقد :-

ويقصد بها الإخلال ببنود هذا العقد فى أى مرحلة وأى وقت دون تحديد سقف زمنى حتى ولو تم الإخلال بعد إشهار العقد وتسجيله إذ العبرة بالعلاقة التعاقدية وقواعد وضوابط العقد فيما بين الطرف الأول والطرف الثانى .

9 – مصروفات التشغيل :-

ويقصد بها المصروفات مقابل الخدمات المقدمة للطرف الثاني والخاصة بالوحدات السكنية ذات الخدمة الفندقية وهي على سبيل المثال لا الحصر خدمات { الهاوس كيبنج } .

DRAFT

طرف اول **طرف ثاني**

....

THARAA
DEVELOPMENTS

مرفق رقم (1) مواصفات التشطيب

البند	المواصفات	
الأبواب	أبواب خشب بتصميم مودرن بالدهانات و المقابض و الإكسسوارات	
الشبابيك	قطاعات الومينيوم (الوميل) أو ما يوازيها	
الغرف الرئيسية/الريسبشن	الأرضيات	بورسلين
	الحوائط و الأسقف	دهانات بلاستيك يوتن او ما يوازيها
الحمام	الأرضيات	سيراميك كليوباترا أو الجوهرة أو ما يوازيه
	الحوائط	سيراميك كليوباترا أو الجوهرة أو ما يوازيه
	الأسقف	دهانات بلاستيك يوتن او ما يوازيها
	أطقم الحمامات	إيديال ستاندرد أو ديور افيت أو ما يوازيهم
	الخلاطات و الإكسسوارات	إيديال ستاندرد أو ما يوازيه
التراسات	سيراميك كليوباترا أو الجوهرة أو ما يوازيه	
المطبخ	الأرضيات	بورسلين
	الحوائط	سيراميك + دهانات بلاستيك يوتن او ما يوازيها
	الأسقف	دهانات بلاستيك يوتن او ما يوازيها
الوصلات الكهربائية / المياة	شاملة جميع الوصلات	
وصلات التكيفات	شاملة جميع وصلات التكييفات	
التليفون و الانترنت	شاملة وصلات التليفون و الإنترنت	
الدش	Central TV cables & Satellite connections	

طرف اول ..... طرف ثاني .....

مرفق رقم (2) مواصفات أثاث الوحدة { ستوديو }

البند	المواصفات
المطبخ	وحدة مطبخ
الغرفه الرئيسيه	عدد { 1 } دولاب خشبي
	عدد { 1 سرير }
	عدد { 1 كومود }
	عدد { 1 كنبه }
	عدد { 1 مكتبه خشبيه للتلفزيون }
	عدد { 1 } كرسي خشبي
	عدد { 1 } طاولاة خشبية
التكييف	الوحدة مكيفة الهواء

DRAFT

طرف اول

.....

طرف ثاني

.....

مرفق رقم (3) جدول اقساط الثمن ووديعة الصيانة

DRAFT

طرف اول .....

طرف ثاني .....

مرفق رقم (4) المسقط الأفقي للوحدة

DRAFT

طرف اول .....

طرف ثاني .....